رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٥٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ

الموضوعات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - استرداد الأجرة - استرداد التأمين - تعذر استيفاء المنفعة - تمكين المتعاقد من فسخ العقد - التراخي في فسخ العقد - سقوط الفسخ القضائي للعقد.

مطالبة المدعية فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بردّ قسط الأجرة المدفوع وقيمة التأمين، وتعويضها عن أتعاب التقاضي - الثابت قيام المدعية باستئجار محطة وقود من المدعى عليها، ثم ادعاء المدعية بتعذر استيفاء المنفعة؛ لعدم استلام أوراق استخراج التراخيص، ولإيقاف أمانة المنطقة للأرض التي عليها المحطة، ولثبوت استحداث متطلبات واشتراطات محطات الوقود - صدور حكم المحكمة الإدارية بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد قسط الأجرة المدفوع وقيمة التأمين للمدعية؛ استناداً إلى تعذر استيفاء المدعية للمنفعة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الأصل في عقد الإجارة أنها من العقود اللازمة، والأجرة فيها تثبت بمجرد التمكين من المنفعة - الثابت طلب المدعى عليها إفادة المدعية عن مقدرتها بتنفيذ ما ينقص العين المؤجرة من متطلبات الترخيص أو تسليم محطة الوقود، ثم مضت مدة العقد والعين المؤجرة تحت يد المدعية دون

تسليمها أو طلب فسخ العقد؛ ما يكون الفسخ القضائي للعقد ساقط لعدم تحقق موجبه – عدم قبول احتجاج المدعية بأنها رفعت بمعوقاتها للمدعى عليها؛ كون تلك المعوقات تتعارض في مجملها مع استئجارها للعقار بحالته، وقد عاينته قبل تقدمها للمزايدة، كما أن منها ما هو عائد لرغبة المستأجر بعمل الترميمات وليست مانعة للانتفاع، كما لم تمتنع المدعى عليها من مخاطبة الجهات المسؤولة لتسهيل التراخيص على المدعية – أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة الدعوى للمحكمة في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢هـ، وذكر فيها: أن موكلته استأجرت من المدعى عليها -حين كانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف سابقاً- محطة وقود في محافظة الطائف لمدة خمس سنوات، وذلك بأجرة سنوية قدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال، وأن موكلته سددت من أجرة السنة الأولى مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠) مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، كما سددت مبلغ التأمين وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تُسلم موكلته العين المؤجرة، ولم تمكنها من الانتفاع بها، إذ تبين وجود إيقاف على الموقع من قِبل البلدية، وختم وكيل المدعية صحيفته بطلب رد المبلغ المدفوع من الأجرة ومبلغ التأمين، وبطلب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبعد

قيد الدعوى قضيةً أُحيلت لهذه الدائرة، فباشرت نظرها على نحو ما دُون في محاضر جلساتها، إذ أجابت ممثلة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها: باستلام المدعية للعين المؤجرة، بدلالة خطابها الوارد للمدعى عليها في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، والمتضمن: إقرارها بترميم العقار وما يتصل بذلك، وأما ما يتعلق بعدم تمكينها من الانتفاع بالعين المؤجرة لإيقاف البلدية فغير صحيح؛ لأن المدعية استأجرت العين بعد الإعلان عنها على حالتها الراهنة آنذاك، ووقّعت العقد بعد أن عاينت العقار ورضيت به على حاله، ثم قررت ترميم المحطة وباشرت العمل فيها، وتقدمت بطلب الترخيص لدى أمانة محافظة الطائف، فأجابتها الأمانة بلزوم مطابقة البنود (٩-١٠-١١-١٣) على موقع المحطة لكي يُرخَّص لها، عملاً بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، وكان في إمكان المدعية استخراج أو تجديد رخصة مزاولة النشاط، لكنها أصرّت على الترميم، وأن المدعى عليها خاطبت أمانة محافظة الطائف للتوجيه بالترخيص للمدعية في تاريخ ١٤٣٧/٤/١٠هـ، فأجابت الأمانة في تاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ بعدم إمكان الترخيص دون تحقيق الاشتراطات المطلوبة، ثم راسلت المدعى عليها المدعيةَ وسألتها عن قدرتها على العمل بشروط الأمانة وإتمام العقد، أو تسليم المحطة إن لم ترغب في إنفاذ العقد مع تسديد الأجرة، فرفضت المدعية استلام الخطابات، وحبست منفعة العقار عن المدعى عليها دون تسديد الأجرة حتى انتهى أمد العقد، وفي تاريخ ١٤٣٩/٣/٩هـ شكّلت المدعى عليها لجنة لاستلام العقار،

وخُتمت المذكرة بطلب رفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن ما ذكرته المدعى عليها من استلام موكلته العين المؤجرة صحيحٌ، لكنه ينفي الانتفاع بها بأي وجه، ولا يغني الاستلام إذا تعذر الانتفاع، فما استأجرت موكلته العين إلا لقصد استثمارها والانتفاع بها فيما هو مقصود لها، وقد خاطبت موكلته المدعى عليها طلباً للأوراق المتعلقة بالتراخيص، فخاطبت المدعى عليها الأمانةَ بطلب الترخيص للترميم، وكان في خطاباتها إقرارٌ بحاجة المحطة إلى الترميم بقولها: (ونظراً لحاجة المحطة للترميم الكامل)، وقولها في الخطاب الآخر: (وحيث إن المستثمر متوقف عن العمل حتى تاريخه لعدم استخراج رخصة لترميم الموقع)، وأردف وكيل المدعية بأن موكلته لما سعت في طلب الترخيص لأجل ما ورد في المادة الثانية من نظام إجراءات التراخيص البلدية، ولتنتفع بما تعاقدت عليه بعد الترميم؛ عرض لها رفضُ الأمانة الترخيصَ لعدم مطابقة المحطة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها اشتراط البُعد عن المصادر والمشاريع المائية بما لا يقل عن (٢٠٠٠م)، إذ إن المحطة المستأجرة تبعد عن عبّارة السيل (١٥م) فقط؛ مما يؤكد استحالة إصدار التراخيص، كما أن المكتب الهندسي الذي استعانت به موكلته لاستكمال متطلبات الترميم أبلغها بأن القطع الأربعة التي أُقيمت عليها المحطة موقفة، وذلك مما يتعذر معه الانتفاع المقصود من العين المؤجرة، ونفى وكيل المدعية امتناع موكلته عن التجاوب مع خطابات المدعى عليها، فقد كان التواصل بينهما قائماً بشأن استصدار التراخيص، كما كان الطرفان يجتمعان في مقر المدعى عليها، وختم مذكرته بتأكيد

عدم الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن سبب ذلك أمرٌ خارج عن الإرادة، بدليل أن المدعى عليها حاولت أيضاً الانتفاع بالعين فلم تستطع، والمستأجِر لا يُلزم بالأجرة إلا إذا انتفع، وذكر وكيل المدعية في ختام كلامه طائفة من نصوص الفقهاء حول الفسخ عند تلف العين أو حدوث العيب المانع من الانتفاع. فعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أن المدعى عليها مستحقة للأجرة بتسلم المدعية العين المؤجرة، وأن المحطة كانت صالحة للانتفاع بكافة مرافقها، وكان لها رخصة تشغيل وبناء، وخلاصة ما وقع بين طرفي العقد أن المدعية أرادت الترميم، فعاونتها المدعى عليها بمخاطبة الأمانة، فأجابت الأمانة في خطابها رقم (٣٩٤٢٦) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ بما يفيد التوجه لإصدار الترخيص، ولكن أثناء متابعة إصدار الترخيص صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، متضمناً اللائحة الخاصة بمعالجة وضع المحطات القائمة، ولأجل ذلك رُفض الترخيص إلا مع تحقيق الشروط الجديدة، وعلى الرغم من علم المدعية بذلك إلا أنها استمرت في العقد، وأما ما ذكره وكيل المدعية من (أن المدعى عليها أقرّت بحاجة العقار إلى ترميم) فالجواب عنه: أن ذلك من باب حمل الكلام على غير ما أُريد به، إذ إن الخطاب صدر عن المدعى عليها بعد تأثر المحطة بأعمال الهدم والترميم التي قامت بها المدعية، وأما فسخ العقد فغير جائز؛ لأنه كان بإمكان المدعية تنفيذ الشروط الجديدة والانتفاع بالعين المؤجرة، واستدل ممثل المدعى عليها على استحقاق الأجرة ببقاء يد المدعية على العقار حتى انقضاء مدته، وأشار إلى تناقض المدعية حين نفت تسلم العين المؤجرة

ثم أقرّت به. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: ما ذكره ممثل المدعى عليها بقوله: (كان بإمكان المدعية تنفيذ الاشتراطات الجديدة والانتفاع بالمحطة) يُعارضه خطاب المدعى عليها المرسل إلى وكيل أمانة الطائف، وفيه ما نصه: (فهل معنى ذلك أن على الأوقاف إزالة المحطة لكي تتماشى مع المطلوب منكم، والتي أقيمت في الأصل بموجب رخصة نظامية صادرة منكم وبموجب اشتراطات نفذت على الطبيعة وأنتم تعلمون أن هذه المحطة يعود دخلها على بيوت الله)، وأما ما ذكره الممثل من وضع المدعية يدها على العقار طيلة مدة العقد، فالصحيح: أن موكلته كانت في بداية العقد على تواصل مستمر واجتماعات لمتابعة مشكلة استصدار الرخص وحلها، وبعد أن تيقنت موكلته عدم جدوى ذلك طالَبت المدعى عليها باستلام المحطة، ويدل عليه الخطاب المرفق، وذلك بإقرار من المدعى عليها. وتعقيباً عليه أضاف ممثل المدعى عليها: أن الخطاب المرفق من وكيل المدعية يدل على أن المدعية لم تخاطب المدعى عليها بطلب استلام المحطة إلا في تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣م الموافق ١٤٣٧/٦/١٤هـ، أي بعد صدور قرار رفض الأمانة بما يزيد على (٧) أشهر، وبعد أن أجابت المدعى عليها بالخطاب المؤرخ في ١٤٣٨/١/١٨هـ سكتت المدعية ولم تخاطب المدعى عليها مرة أخرى إلا في تاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ، وهذه بينة إضافية على أن المدعية استمرت في وضع يدها على المحطة مع علمها بقرار الرفض. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة من الرخص السابقة لتشغيل المحطة وتشغيل المحلات التجارية، فذكر أنها غير متوفرة، واكتفى الأطراف بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع جلسة هذا اليوم للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب فسخ عقد الإجارة المبرم بينها وبين المدعى عليها، المقتضي لردّ القسط المدفوع من الأجرة ومبلغ التأمين، وتطلب التعويض عن أتعاب التقاضي؛ فإن دعواها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية الولائي وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تدخل في اختصاص هذه المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فالثابت أن العقد المتنازع فيه ابتدأ سريانه في تاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ، وأن المدعية أقامت دعواها الماثلة في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢هـ، وذلك موافقٌ لما جاء في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولأجل ذلك

تقضي الدائرة بقبول الدعوى شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فالحاصل مما وقع بين المتداعيين أنهما تعاقدا على تأجير المدعية محطة الوقود المسماة (...) الواقعة في حي السداد على طريق الشفا النازل بمحافظة الطائف، وذلك لتشغيلها بغرض التجارة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ، وبعد تسلم المدعية للعين المؤجرة شرعت في صيانتها وترميمها، ثم خاطبت المدعى عليها بالكتاب الصادر في تاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، والوارد للمدعى عليها في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، والمتضمن ما نصه: (...من المشاكل التي تواجهنا وما زالت تواجهنا من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، عدم استلام رخصة البناء حتى تاريخه من قِبلكم، عدم استلام الرخص السابقة للمحطة والسوبر ماركت والمغسلة من أجل إلغائها لكي نحصل على رخص التشغيل... ثانياً: المحطة من خلال المستثمر السابق مدمرة بشكل كبير جداً وخاصة الطرمبات، وما زال البحث عن قطع غيار لها حتى تاريخه)، إلى أن خُتم ذاك الكتاب بما نصه: (المأمول منكم: أولاً: إعطاؤنا خطاب موجه لأمانة الطائف من أجل استكمال أعمال الترميم. ثانياً: إعطاؤنا رخصة البناء. ثالثاً: إعطاؤنا التراخيص السابقة للمحطة والسوبر ماركت والمغسلة من أجل إلغائها واستخراج التصاريح اللازمة)، وتجاوباً مع كتاب المدعية قامت المدعى عليها ببعث خطاب لأمانة محافظة الطائف في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، وذكرت فيه: (ونظراً لحاجة المحطة ومرافقها للترميم الكامل، لذا نأمل بعد الاطلاع الإيعاز لمن يلزم باستكمال اللازم حيال استخراج رخصة ترميم للموقع المذكور)، وفي تاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ

صدر عن المكتب الهندسي المكلف بتنسيق معاملة رخصة الترميم -مكتب (...) للاستشارات الهندسية- خطابٌ يتضمن أن القطع الأربعة المقام عليها (...) موقفةٌ في أنظمة الأمانة، ثم إنه وفي مطلع عام ١٤٣٥هـ صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، القاضي بالموافقة على لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، والثابت أن هذه اللائحة استحدثت متطلبات واشتراطات لإقامة وترخيص محطات الوقود، ونصت في مرفقها الثاني المعنون بـ(إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً) على ما يلي: (٤-في حالة توافق المحطة مع جميع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة تُستكمل إجراءات إصدار رخصة الترميم)، والثابت أنه كان من بين تلك المتطلبات والاشتراطات المستحدثة ما يتعذر تطبيقه على العين المؤجرة بالعقد المتنازع فيه، إذ تضمن خطاب وكيل أمانة محافظة الطائف الصادر برقم (٣٩٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩هـ ما نصه: (نفيدكم بأنه بعد دراسة الطلب وتطبيق لائحة إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة الواردة ضمن لائحة محطات الوقود الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، واتضح عدم مطابقة البنود رقم (٩،١٠،١١،١٣) من اللائحة، لذا فإن عدم انطباق البنود المذكورة أعلاه تحول دون إصدار ترخيص الترميم المطلوب)، فما كان من المدعى عليها إلا أن أجابت الأمانة بخطابها المؤرخ في ١٤٣٧/٤/١٠هـ، والمتضمن: (وحيث لا يخفى على سعادتكم أن موضوع طلب الترميم من المستثمر قد تأخر كثيراً بسبب الاشتراطات المخالفة لرخصة البناء الصادرة من إدارتكم، مما تسبب في

تعطل مصلحة المستثمر لعدة سنوات وتكبده خسائر، وإضاعة لمصلحة الوقف، وحيث اتضح لنا من دراسة الاشتراطات المطلوبة ذات الأرقام (٩، ١٠، ١١، ١٣) من اللائحة الخاصة بالاشتراطات أن بعض هذه الاشتراطات يتعارض مع الرخصة الصادرة منكم سابقاً، وبالتالي فإن عدم انطباق البنود حال دون استصدار رخصة الترميم، فهل معنى ذلك أن على الأوقاف إزالة المحطة لكي تتماشى مع المطلوب منكم، والتي أقيمت في الأصل بموجب رخصة نظامية صادرة منكم، وبموجب اشتراطات نُفذت على الطبيعة، وأنتم تعلمون أن هذه المحطة يعود دخلها على بيوت الله، بالإضافة لأن المطلوب من المستثمر ترميم فقط، وحيث يتطلب الأمر إعادة النظر حيال طلبات المكاتب الهندسية المسؤولة عن متابعة استصدار الترخيص والتأكد من الاشتراطات الممكنة وعدم المطالبة بالاشتراطات التعجيزية التي قد تصل لإزالة المحطة)، وتبعاً لذلك كله تقدمت المدعية بدعواها الماثلة مطالِبةً بفسخ عقد استئجار محطة الوقود، وردّ القسط المدفوع من الأجرة ومبلغ التأمين، والتعويض عن أتعاب التقاضي، مستندةً في طلبها على تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة من خلال ما جرى بيانه؛ وعليه فالمتقرر فقهاً وقضاءً أن النزاعات العقدية على مراتب ودرجات، وأن لكل مقام حاله وحكمه ولوازمه بحسبه، فالنزاع في العقود إما أن يكون في أصل العقد، وإما أن يكون في مقتضياته ولوازمه وشروطه ومقصوده، والدائرة لما تأملت الدعوى وجوابها وكافة أوراقها تبين لها أن طرفيها لا يتنازعان على الحقيقة في أصل التعاقد ولا في تسليم العين المؤجرة ولا في مقدار الأجرة، وإنما وقع النزاع بينهما في تحقق الانتفاع بالعين

المؤجرة من عدمه، وفي استحقاق المدعى عليها قسط الأجرة المدفوع ومبلغ التأمين من عدمه، وللفصل في هذا النزاع يقال: الأصل الذي يقوم عليه عقد الإجارة في الشريعة أن محله منافعٌ تتولّد من عين من الأعيان يملك رقبتها المؤجر، وأن المنافع المقصودة تتعين بالعرف أو باتفاق المتعاقدين على غيره، والمنافع إن تقدرت بالزمن كان تسلمها شيئاً فشيئاً، بخلاف الأعيان التي تُسلَّم جملة واحدة وإن تجزّأت أفرادها، والعقد على المنافع يُفارق البيع فيما مضى، ويفارقه في أحكام حصول المقصود منها والفسخ فيها، ومن أحكام المنافع الحاصلة من الأعيان أنها إذا تعددت وجب العلم بالمقصود منها عند التعاقد ليصح العقد وينفذ، إذ لا يتعلق العقد إلا بذاك المقصود، فلو استأجر داراً للسكنى لم يجز له أن يجعلها متجراً، ولا سكناً للدواب، ولا مخزناً للطعام، قال في الإنصاف: (معرفة المنفعة؛ إما بالعرف، كسكنى الدار شهراً، وهذا بلا نزاع، لكن لو استأجرها للسكنى، لم يعمل فيها حدادة، ولا قصارة، ولا يسكنها دابة. والصحيح من المذهب، أنه لا يجعلها مخزناً للطعام)، ثم قال: (قوله: وإما بالوصف، كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين. وهذا بلا نزاع)، وينبني على هذا أن المنفعة المعقود عليها إن تعذرت انفسخ العقد ولو أمكن الانتفاع بغيرها من العين المؤجرة؛ لاختلاف المحالّ، واختلاف الحالّ موجب لانتفاء العقد عن الثاني إذا انعقد على الأول، والفسخ عند تعذر الانتفاع يثبت في أحوال تعود عند الفقهاء إلى فوات المعقود عليه بأمرٍ راجعٍ للعين أو لصاحبها، ولا يخرج الفوات حينئذٍ عن أن يكون مطلقاً قبل استيفاء شيء من المنفعة بتسلم العين وحصول المنفعة المعقود عليها منها،

أو يكون بعد مرور زمن على ذلك، وذلك الزمن إما أن يحصل في مثله المنفعة المقصودة أو لا يحصل إن كان مما لا يظهر أثره عند أول العقد، كمثل ما لو استأجر داراً مدة عام، وجرى عرف الناس أن تمضي الأيام الأولى فيها لنقل الأثاث إليها وتهيئتها، ثم حولّه مالك العين قبل سكنه، فلا يستحق شيئاً من الأجرة؛ لأن المنفعة المقصودة لم تقع ولو كان المستأجر قد تسلم العين، فتسليم المنافع يفترق عن تسليم الأعيان في أن الأول قد يُسلّم أصله ولا تحصل منفعته المقصودة مباشرة، وتدخل المدة الأولى قبل الانتفاع في العقد؛ لأن المعقود عليه مما يحصل شيئاً فشيئاً، ولا يستتم ذلك إلا بمضي مدة صالحة لحصوله، بخلاف تسليم الأعيان الذي يقع جملة واحدة، وتتعلق بذلك التسليم أحكامه عند الفسخ للعيب وغيره، والفقهاء لما ترددت المنافع عندهم بين أن تقاس على الأعيان، وبين أن يُعتبر كل جزء منها صالحاً لأن يُقوّم بجزء من الأجرة، اختلفوا، فمنهم من قال باستحقاق المؤجر الأجرة إن حوَّل المستأجرَ قبل انقضاء زمن التأجير، قال ابن قدامة في المقنع: (وإن حوله المالك قبل تقضيها، لم تكن له أجرة لما سكن، نص عليه، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه)، وقال في صورة تلف العين بعد مضي مدة من العقد في المغني: (الثالث: أن تتلف بعد مضي شيء من العقد، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة، قال أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيراً فنفق البعير، يعطيه بحساب ما ركب، وذلك لما ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع، وقد تلف بعضها قبل قبضه، فبطل العقد فيما تلف دون قبض،

كما لو اشترى صبرتين فقبض أحدهما، وتلفت الأخرى قبل قبضها)، وقد قال المرداوي في الإنصاف في مسألة ما لو سلم المكري دابته بعض المدة وامتنع عن إتمامها: (قال المصنف، والشارح، وغيرهما: والحكم في من اكترى دابة، فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة، أو أجر نفسه أو عبده للخدمة مدة، وامتنع من إتمامها، أو أجره نفسه لبناء حائط، أو خياطة ثوب، أو حفر بئر، أو حمل شيء إلى مكان، وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه، كالحكم في العقار يمتنع)، وهذه الصورة المتعلقة بمنع المؤجر المستأجرَ من المنفعة وإن احتمل اختلافها عن الصورة الأولى المتعلقة بتلف العين من حيث الحال؛ إلا أن فيهما تقرير اختلاف علماء المذهب في اعتبار تجزُّؤ المنفعة على الأجرة من عدمه، فإن قاسوا المنافع على الأعيان من جهة تجزئها قالوا بالتجزؤ، وإن ميزوا بينها وبين الأعيان أو قاسوها عليها من باب أن العقد جرى على جملة المنافع فلا يصدق على بعضها ويبطل إن لم يستوف الكل، أسقطوا الأجرة فيما استوفيت منفعته لأجل تلف العين أو تحويل مالكها عنها، وأما متأخرو علماء المذهب فقد جنحوا لسقوط الأجرة إن حَوّل المؤجر المستأجرَ قبل انقضاء المدة عملاً بنص الإمام أحمد، قال في دقائق أولي النهى في شرح المنتهى: ((وإن حَوَّله) أي: المستأجر (مالك) الدار ونحوها قبل انقضاء مدة الإجارة فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر، نصاً). وعلى هذا الذي فُصِّل فقد استبان للدائرة أنه تضافر على تعذر انتفاع المدعية بالعين المؤجرة ثلاثة أمور، أولها: تعذر الانتفاع بالعقار لعدم تسليم المدعى عليها المدعيةَ الأوراق اللازمة لاستخراج التراخيص، بدلالة خطاب

المدعية الوارد للمدعى عليها في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، والمتضمن ما نصه: (من المشاكل التي تواجهنا وما زالت تواجهنا من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، عدم استلام رخصة البناء حتى تاريخه من قِبلكم، عدم استلام الرخص السابقة للمحطة والسوبر ماركت والمغسلة من أجل إلغائها لكي نحصل على رخص التشغيل). وثانيها: تعذر الانتفاع بالعقار بما ثبت من إيقاف الأمانة للقطع الأربعة المقام عليها محطة الوقود، بدلالة خطاب مكتب (...) للاستشارات الهندسية الموجه للمدعى عليها، والمؤرخ في ١٤٣٤/١١/١٠هـ. وثالثها: تعذر الانتفاع بالعقار بما ثبت من استحداث متطلبات واشتراطات لمحطات الوقود بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، وما ثبت من استحالة تنفيذ بعض تلك المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بمساحة العقار وموقعه، بدلالة خطاب وكيل أمانة محافظة الطائف الصادر برقم (٣٩٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩هـ، والمتضمن ما نصه: "واتضح عدم مطابقة البنود رقم (٩، ١٠، ١١، ١٣) من اللائحة، لذا فإن عدم انطباق البنود المذكورة أعلاه تحول دون إصدار ترخيص الترميم المطلوب"، ومن ثم فإن تسليم العين بمجرده لا يكفي في استحقاق الأجرة حتى تكون العين المسلّمة مثمرة للمنفعة، فهي محل التعاقد لا العين من حيث الأصل، وإنما وجب تسليم العين ليستوفي المستأجر منفعته منها، فإذا تخلف الانتفاع مع تسلم العين انفسخ العقد إن تعذر جريانه على مقتضاه حتى انقضت مدته من هذا الباب. وأما من باب ما لو قيل: كانت العين مما يُنتفع به خلال مدة النزاع بين طرفي العقد، وهي الستة الأشهر الأولى منه،

ثم فاتت المنفعة لأجل استحداث شروطٍ للترخيص؛ فيقال فيه: أن المعتبر في المنافع حصول المقصود منها وإمكان وقوع العقد على جزء منها إن مضى دون ضرر على المستأجر عرفاً، فلو أجّر رجلٌ آخرَ شقة تؤجر في العادة عاماً على الأقل، ثم حَوّله عنها بعد شهر لم يستحق الأجرة؛ لأن الماضي لا يمكن التعاقد عليه عرفاً، أما لو حَوَّله بعد مضي عشرة أشهر أو تلفت العين بعد مضي تلك المدة كان لإمكان إلزامه بما مضى وجهٌ؛ لقرب المدة المستوفاة من المدة المتعاقد عليها، ويبقى النظر فيما بين ذلك متردداً بين الصورة الأولى والثانية، فلو حوَّل المالك المستأجر بعد مضي ستة أشهر، نُظر في إلحاق هذه الصورة بإحدى الصورتين الأولى أو الثانية بحسب حصول المقصود ومراعاة الضرر الواقع بطرفيه، وبهذا الجمع تجتمع أقوال الفقهاء ولا تتعارض، ويقال بتجزؤ المنفعة وما يقابلها من الأجرة إن كان ما استوفي منها يصح محلاً للعقد مفرداً بلا ضرر، ويقال باشتراط جملتها إن كانت أجزاء المنفعة مما لا تجري فيه العقود عرفاً، أو كانت مما لا تجري فيه قبل تحقق المقصود من العقد، في مثل ما لو أجّر مكيٌّ منذ ابتداء السنة عقاراً يُقصَد بموسم الحج، ثم حَوّله قبل الموسم، فبهذا التحويل قبل حصول المقصود لا يستحق المالك مقابل التسليم شيئاً لفوات المعقود عليه، ويقال مثل هذا في المحطات التي على الطرق، فالعرف دالٌّ على أن مثل هذه العقارات لا ينتفع بها (تجارةً وتربّحاً) إلا بعد زمن من العمل فيها، والمدة التي دُفع مقابلها في العقد المتنازع فيه لا تكفي لحصول المنفعة المقصودة وإن تسلمت المدعية العين، كما أن العقد ينفسخ بعد تغيير الشروط البلدية لترخيص المحطات

لزوماً؛ لانتفاء المنفعة المتعاقد عليها في أوانه، فالشروط النظامية إذا اختلفت بعد التعاقد عما كانت عليه قبله يتغير بها المحل المتعاقد عليه (المنفعة المقصودة)، واختلاف المحالّ كما مرَّ موجب لانفساخ العقد ورافع لأحكامه، ولا يُلْزَم المستأجر إلا باستيفاء ما تعاقد عليه من المنافع، فلو قُدِّر أنه استأجر عقاراً للسكنى وفاتت، لكنه صلح لغرض آخر، لم يجز له الانتقال للثاني إلا بعقد جديد. وأما بقاء العين تحت يد المدعية الذي تذكره المدعى عليها؛ فمردود بتحقق تفريط المدعى عليها في تسلم عقارها لما علمت بإيقاف الأرض عن طريق كتاب مكتب (...) الهندسي المؤرخ في ١٤٣٤/١١/١٠هـ -على فرض عدم علمها به قبل ذلك- إذ ثبت موجب فسخ العقد منذ ذلك الحين، والنزاع فيما كان قبل ذلك في المدة التي سُلِّمت أجرتها -الستة الأشهر الأولى-، وقد فُصلت أحكامه على وزان أحواله كما تقدم، وعلى ذلك تستحق المدعية ما تطلبه من ردِّ الأجرة ومبلغ التأمين. وأما طلبها التعويض عن أتعاب التقاضي فساقطُ الاستحقاق؛ لأن مناط التضمين هو التعدي، والحاصل من أقوال الفقهاء رحمهم الله أن ضابط التعدي في هذا الباب -أي التعويض عن مصروفات الدعوى- مكون من وصفين، هما: أن يكون الحق حالاً ثابتاً مستقراً، وأن يُطالِب به صاحبُه فيماطِلَه غريمه. وبتطبيق ذلك يتبين أن الحق لم يكن ثابتاً مستقراً من قبل، بل كان محل نزاع مبرر لم يخرج إلى حيز التعنت وتعمد الضرر، حتى صار ثبوته بقول القضاء الذي خلصت إليه الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: فسخ عقد تأجير (...) الواقعة على طريق الشفا المبرم بين الهيئة العامة للأوقاف و (...). ثانياً: إلزام الهيئة العامة للأوقاف بأن تردّ لـ(...) مبلغ الأجرة المدفوعة، ومبلغ التأمين، وقدرهما الإجمالي (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن بإمكان المستأنف ضدها تنفيذ الاشتراطات والاستمرار في العقد مع حفظ حقها بالتعويض، والصحيح أنَّ الاشتراطات الجديدة ينطبق عليها مفهوم الظرف الطارئ لا القوة القاهرة، وتحقيق العدل يكون بإعادة المتعاقدين إلى الحالة المتوازنة التي كانت عند انعقاد العقد وتوزيع عبء الضرر على الطرفين، وأن ما تم الإشارة إليه من حيث تفريط المستأنفة في تسلم العقار لما علمت بإيقاف الأرض، غير وجيه؛ لأن المفرط هنا المستأنف ضدها، حيث إن المستأنفة أرسلت عدة خطابات للمستأنف ضدها تطلب فيها الإفادة عن استعدادها لتنفيذ اشتراطات الأمانة وإكمال العقد أو تسليم المحطة في حال عدم الرغبة بالاستمرار، ولكن رفضت استلام الخطابات عمداً بحسب إفادة مندوبها، واستمرت بحبس منفعة المحطة دون سداد الأجرة،

وإن المستأنفة تستحق الأجرة محل المطالبة حيث استلمت الأجرة بناءً على عقد صحيح مكتمل الأركان شرعاً، والمستأنف ضدها استأجرت المحطة بحالتها الراهنة وفقاً لإعلان المزايدة وعاينتها معاينةً نافيةً للجهالة، وأقرت باستلامها للمحطة وتمكينها من الانتفاع بها منذ إبرام العقد، وكانت تعمل بكامل مرافقها، وكان لها رخصة تشغيل للموقع ورخصة بناء.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الثابت تعاقد الطرفين على أن تستأجر المستأنف ضدها محطة الوقود المسماة (...) الواقعة في حي السداد على طريق الشفا النازل، والثابت أن ابتداء العقد بتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ لمدة خمس سنوات، والثابت أن المستأنف ضدها قد دفعت مبلغاً قدره (٢١٠,٠٠٠) ريالٍ يمثل جزءاً من الأجرة ومبلغ التأمين النقدي، كما أن الثابت أن الإعلان لمزايدة تأجير المحطة قد بينت المشتملات محل الأجرة وما يستثنى منها مما هو واقع في محدود المحطة، وحيث إن المستأنف ضدها تبني مطالبتها تأسيساً على عدم الانتفاع بالعقار المستأجر في الغرض الذي تمت الإجارة عليه وهو تشغيل المحطة واستثمارها، وحيث إن الأصل أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، والأجرة فيها تثبت بمجرد التمكين من المنفعة، وحيث إن العقد قد بدأ بتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ ومُكنت منه المستأنف ضدها، وأن ما تتعلق به من معوقات حالت دون الانتفاع بالعين المؤجرة من عدم صدور رخصة ترميم للمحطة، وعدم انطباق عدد من الضوابط الواردة في لائحة محطات الوقود الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ على الموقع، وعدم تزويده برخص

المحلات ورخصة البناء؛ فإن المحكمة باطلاعها على أوراق القضية والخطابات الصادرة من الطرفين بشأن العين محل الدعوى، فإن البين من خطاب المستأنف ضدها الموجه للمستأنفة بتاريخ١٤٣٤/٩/٢٠هـ قيامها بإصلاحات وترميمات وأعمال صيانة تراها ضرورية لتحسين الاستفادة من الموقع، ومما طلبته في خطابها تسليمها خطاب موجه لأمانة الطائف لاستكمال أعمال الترميم، والثابت قيام المستأنفة تبعاً لذلك بمخاطبة الأمانة بخطابها رقم (٣/٦٧٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، وكان خطاب المستأنف ضدها بعد مضي أكثر من ستة أشهر على بدء العقد، وحيث إن المستأنف ضدها تتمسك بعدم صلاحية الموقع لما تم التأجير لأجله، ومما يدل عليه عدم انطباق لائحة محطات الوقود على الموقع وتعذر استخراج رخصة الترميم من الأمانة لأجل ذلك؛ فإن المحكمة باطلاعها على الأوراق تبين أن المستأنفة سبق أن خاطبت المستأنف ضدها بملاحظات الأمانة وطلبت من المستأنف ضدها إشعارها باستعدادها لتنفيذ البنود المطلوبة لإصدار الرخصة أو تسليم المحطة ليتم الرفع عنها وذلك بالخطاب رقم (٣/٣٤٥٢) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٦هـ، وقد خلت أوراق القضية مما يثبت قيام المستأنف ضدها بتسليم المحطة أو طلب فسخ العقد، وأشار وكيل المستأنف ضدها في مذكراته إلى خطاب منها موجه للأوقاف بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣م الموافق ١٤٣٧/٦/١٣هـ، وباطلاع المحكمة عليه تبين أنه يتضمن إعادة مبلغ الإيجار وعمولة المزاد والتعويض عن الفترة السابقة للمبالغ المدفوعة. وبما أن العقد بدأ بتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ، ومضت مدته

والعقار تحت يد المستأجر دون تسليمه أو المطالبة بفسخ العقد، سواء عن طريق الجهة الإدارية أو التقدم للقضاء عند ثبوت تعذر الانتفاع؛ فإن المطالبة بعد ذلك بالفسخ ساقط لعدم تحقق موجبه وذلك بثبوت تعذر الانتفاع أو المنع منه بسبب عائد للمؤجر، وذلك لمضي مدة العقد دون طلب فسخه أو ثبوت رد العين وتسليمه للمستأنفة وفقاً لخطابها السالف رقمه. ولا ينال منه أن المستأنف ضدها قد رفعت بمعوقاتها للمستأنفة بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ؛ والجواب عنه أن المعوقات التي ذكرتها تتعارض في مجملها مع استئجارها للعقار بحالته، وقد عاينته قبل تقدمها بعرضها في المزايدة، كما أن منها ما هو عائد لرغبة المستأجر بعمل الإصلاحات والترميمات، سواء أكانت ضرورية أم تحسينية وليست مانعة للانتفاع، كما لم تمتنع المستأنفة من مخاطبة الجهات المسؤولة لتسهيل مراد المستأجر من حصوله على التراخيص. وأما مرد عدم الانتفاع لعدم انطباق لائحة محطات الوقود الصادرة بعد بدء عقد الإيجار؛ فإن المستأنفة قد أبلغت المستأنف ضدها بالبنود المطلوبة، ومنها مدى استعدادها بتنفيذها أو تسليم المحطة، ولم تقدم المستأنفة جواباً عن طلب المستأنفة هذا، وأن خطاب المستأنف ضدها المؤرخ في ٢٠١٦/٣/٢٣م لا يدل على تسليم المحطة للمستأنفة ورفع يدها عنها بل هو مطالبة بمبالغ مدفوعة وتعويضات، ولا يعني عدم حصول المحطة على رخصة وفق ما ورد في الخطاب أن يد المستأجر ارتفعت عنها، وبما أنه حاز العين المستأجرة فهو قد مكن من الانتفاع، ونفي ذلك يفتقر إلى دليل، وسكوته عن المطالبة بالفسخ عند دعوى

التعذر كافٍ في رد دعواه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.